

Bündnis wirft Staatsanwalt Parteinahme für Polizei vor; RASSISMUS Polizei erschießt Flüchtling angeblich in Notwehr. Bündnis meldet Zweifel an

Bündnis wirft Staatsanwalt Parteinahme für Polizei vor; RASSISMUS Polizei erschießt Flüchtling angeblich in Notwehr. Bündnis meldet Zweifel an

taz, die tageszeitung

Donnerstag 06. Juli 2017

Copyright 2017 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: BERLIN AKTUELL; S. 26

Length: 582 words

Byline: Susanne Memarnia

Highlight: RASSISMUS Polizei erschießt Flüchtling angeblich in Notwehr. Bündnis meldet Zweifel an

Body

Ein Solidaritätsbündnis von Flüchtlingsrat, der Beratungsstelle ReachOut sowie der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt erhebt schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. Dass diese die Ermittlungen gegen mehrere Polizeibeamte wegen des Todes des Flüchtlings Hussam Fadl Hussein eingestellt habe, sei ein Skandal, sagte Biplab Basu von ReachOut am Mittwoch der taz. Damit seien die Ermittler allein der Version der Polizei gefolgt, die mit Notwehr argumentiert hatte. Dabei gibt es mehrere Aussagen von Zeugen, die daran Zweifel aufkommen lassen. Aber die werden unter den Teppich gekehrt.

Flüchtlinge aus der Notunterkunft in der Moabiter Kruppstraße hatten am Abend des 27. September 2016 die Polizei alarmiert. Sie hatten offenbar gesehen, wie ein 27-jähriger Mitbewohner ein Mädchen aus der Unterkunft in ein nahes Waldgrundstück gelockt und sexuell missbraucht hatte. Der Verdächtige saß bereits in Handschellen im Polizeiwagen, als der Vater des Mädchens auf ihn zurannte. Mehrere Polizisten schossen auf ihn, der 29-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Der Mann habe ein Messer in der Hand getragen, hieß es damals von der Polizei, die Beamten hätten schießen müssen, um den Angriff zu stoppen.

Laut einer Pressemitteilung des Bündnisses von Dienstag teilt die Staatsanwaltschaft diese Auffassung. Das Verfahren gegen die Beamten sei Ende Mai mit dem Verweis auf Notwehr eingestellt worden. Dies kommt einem Freispruch der Polizisten gleich, die gezielt und von hinten auf Hussam Fadl Hussein geschossen haben, heißt es in der Mitteilung. Das Bündnis solidarisiert sich mit der Familie des Erschossenen und fordert eine lückenlose Aufklärung der Erschießung in einem Gerichtsverfahren sowie die Suspendierung der Polizisten.

Basu sagt, er selbst habe mit acht oder neun BewohnerInnen des Flüchtlingsheims gesprochen, die den Vorfall als Zeugen miterlebt hatten. Sie haben alle gesagt, sie hätten kein Messer gesehen. Zudem hätten ihm die Anwälte der Witwe, die im Verfahren Nebenklägerin ist, gesagt, laut Ermittlungsakte gebe es viele unabhängige Zeugen also Nichttatbeteiligte mit sich widersprechenden Aussagen. Die einen hätten ein Messer gesehen, was die Notwehrthese stützen würde, andere nicht. Aber wenn das strittig ist, warum lässt die Staatsanwaltschaft das nicht vor Gericht klären? Es wäre schließlich auch im Interesse der Polizei, den Vorfall zweifelsfrei aufzuklären schon

Bündnis wirft Staatsanwalt Parteinahme für Polizei vor; RASSISMUS Polizei erschießt Flüchtling angeblich in Notwehr. Bündnis meldet Zweifel an

allein, um dem Verdacht entgegenzutreten, dass eine Ermittlungsbehörde (Staatsanwaltschaft) die andere (Polizei) blind deckt.

So aber bleibe der Verdacht bestehen, es handele sich um einen missglückten Polizeieinsatz, bei dem vorschnell geschossen wurde, was nun mühsam mit dem Notwehrargument bemäntelt werde. Dabei bediene sich die Polizei auch noch des rassistischen Stereotyps des rachsüchtigen, immer mit einem Messer bewaffneten Arabers . Damit werde das Opfer zum Täter gemacht.

Auch Katharina Mühlbeyer vom Flüchtlingsrat sagt laut der erwähnten Mitteilung: Das von der Polizei kolportierte Bild des ausrastenden Flüchtlings, der zwangsläufig erschossen werden musste, gehört öffentlich hinterfragt. Laut Basu wollen die Anwälte der Nebenklage gegen die Verfahrenseinstellung Beschwerde beim Generalstaatsanwalt einlegen. Wenn das nicht hilft, würden sie das Kammergericht anrufen. Notfalls werden wir bis zum Europäischen Gerichtshof gehen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Anfrage der taz bis Redaktionsschluss nicht beantwortet. Susanne Memarnia

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (93%); STAATSANWÄLTE (92%); ERMITTLUNGEN (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); INSTITUTIONELLER RASSISMUS (90%); KRIMINALERMITTlungen (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); POLIZEIBRUTALITÄT (90%); POLIZEILICHER AMTSMISSBRAUCH (90%); SCHIESSEREIEN (90%); TOD & STERBEN (90%); GERICHTSHÖFE (89%); ZEUGEN (89%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (78%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); RECHTSKLAGEN (78%); SEXUALDELIKTE (78%); SKANDALE (78%); POLIZEIKRÄFTE (72%); PRESSEMITTEILUNGEN (72%); GERICHE DER EUROPÄISCHEN UNION (61%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (61%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (60%)

Industry: STAATSANWÄLTE (92%); RECHTSANWÄLTE (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%)

Load-Date: July 5, 2017